

Warszawa, 17 lipca 2024 r.

BEOS-WPWOSR-1475/24

Do druku nr 528

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS

L.dz. DS. 1700. 85. 2024

Data wpływu ... 17.07. 2024

Pan Minister

Dariusz Salamończyk

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

Ocena skutków regulacji zawartej

**w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
oraz ustawy – Prawo oświatowe (druk sejmowy nr 528)**

I. Jaki problem jest rozwiązywany?

Celem projektu jest wyrażona w jego uzasadnieniu potrzeba uwzględnienia potrzeb dzieci będących na dietach eliminacyjnych z powodów zdrowotnych, w ramach posiłków zapewnianych w szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz klubach dziecięcych.

Jak wskazuje projektodawca, projekt „zakłada prawne zapewnienie dzieciom chorym uczęszczającym do żłobka, klubu dziecięcego, korzystającym z wychowania przedszkolnego lub uczącym się w szkole podstawowej posiłku zgodnego z ich wymaganiami zdrowotnymi i likwiduje ich systemową dyskryminację w tym zakresie. Taka zmiana zapewni tym dzieciom możliwość spożywania wraz z grupą rówieśniczą w żłobkach, przedszkolach i szkołach posiłków, które będą dla nich bezpieczne i zgodne z ich wymaganiami zdrowotnymi”.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. 88-WP. 020. 174. 8. 2024

Data wpływu ... 17. 07. 2024

II. Rekomendowane rozwiązanie (w tym planowane narzędzia interwencji) i oczekiwany efekt

Projekt zakłada nowelizację ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3¹ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe².

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 22 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Projekt zmienia brzmienie tego przepisu wskazując, iż żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, oraz zgodne ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi dziecka, powodującymi konieczność wyeliminowania z posiłków niektórych produktów spożywczych. Projektodawca dodał również ust. 2 do art. 22, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe warunki zapewnienia wyżywienia dla dzieci ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi powodującymi konieczność wyeliminowania z posiłków niektórych składników lub produktów spożywczych, uwzględniając potrzebę właściwego dostosowania do potrzeb dziecka oraz sposób przygotowania i wydawania posiłków zapewniający jego bezpieczeństwo zdrowotne.

Podobna zmiana dokonana została w ustawie – Prawo oświatowe. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 106a, szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Zmiana przewidziana w projekcie zakłada, że szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnić będzie uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia zgodny ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi dziecka powodującymi konieczność

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 338, ze zm.

² Dz. U. z 2024 r. poz. 737.

wyeliminowania z posiłków niektórych składników lub produktów spożywczych i stworzy im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw edukacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki zapewnienia posiłku dla uczniów ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi powodującymi konieczność wyeliminowania z posiłków niektórych składników lub produktów spożywczych, uwzględniając potrzebę właściwego dostosowania do potrzeb ucznia oraz sposób przygotowania i wydawania posiłków zapewniający jego bezpieczeństwo zdrowotne (projektowany art. 106a ust. 3).

Zgodnie z art. 108 ustawy – Prawo oświatowe, przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania m.in. z posiłków. Projekt przewiduje, iż posiłki te mają być zgodne ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi dziecka powodującymi konieczność wyeliminowania z posiłków niektórych składników lub produktów spożywczych. Również tutaj projekt wprowadza delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw zdrowia, aby w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw edukacji określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki zapewnienia posiłku dla dzieci ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi powodującymi konieczność wyeliminowania z posiłków niektórych składników lub produktów spożywczych, uwzględniając potrzebę właściwego dostosowania do potrzeb dziecka oraz sposób przygotowania i wydawania posiłków zapewniający jego bezpieczeństwo zdrowotne (projektowany art. 108 ust. 2).

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej³. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu⁴.

³ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz ustawy – Prawo oświatowe (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Bartosz Romowicz)*, opinia z 3 lipca 2024 r., BEOS-WPEiM-1473/24.

⁴ *Opinia w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu – czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz ustawy – Prawo oświatowe (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Bartosz Romowicz) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej*, opinia z 3 lipca 2024 r., BEOS-WPEiM-1474/24.

III. Jak problem został rozwiązany w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE?

Kwestia zapewniania posiłków dla dzieci i uczniów ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi w żywieniu zbiorowym w państwach członkowskich Unii Europejskiej została uregulowana w zróżnicowany sposób. W części analizowanych państw placówki zapewniają dzieciom i młodzieży posiłki dostosowane do szczególnych wymagań zdrowotnych (np. Finlandia i Szwecja). W niektórych państwach, co do zasady, należy uwzględniać szczególne wymagania zdrowotne przy przygotowywaniu posiłków, jednak w przypadku braku takiej możliwości dzieciom mogą być podawane przyniesione przez nie posiłki, a wtedy na placówce spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniego ich przechowywania i podania (np. Litwa i Węgry). W Czechach przewidziano możliwość dostosowania posiłków dla uczniów ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi, nie wprowadzono jednak takiego wymogu. Obowiązku takiego nie wprowadzono również w Irlandii. Przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi w placówkach opiekuńczych i oświatowych w części państw zostały zawarte w ustawach lub wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych (np. Litwa, Węgry). W niektórych państwach problematyce tej poświęcono wytyczne i rekomendacje przygotowane przez odpowiednie instytucje państwowe (np. Irlandia, Szwecja, Włochy).

W Czechach kwestie dotyczące posiłków w placówkach opiekuńczych i oświatowych uregulowano w ustawie nr 561/2004 o edukacji przedszkolnej, podstawowej, średniej, wyższej zawodowej i innej⁵ oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu nr 107/2005 w sprawie posiłków w szkołach⁶. Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia dzieciom i uczniom, których stan zdrowia – zgodnie z zaświadczeniem lekarskim – wymaga spożywania posiłków z ograniczeniami wynikającymi ze stosowania diety, można zapewnić posiłki w reżimie dietetycznym. W takiej sytuacji należy stosować receptury posiłków dietetycznych zatwierdzone przez terapeutę żywieniowego (*nutriční terapeut*) lub lekarza posiadającego specjalizację w jednej ze wskazanych w rozporządzeniu dziedzin (w tym lekarza medycyny ogólnej dzieci

⁵ Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze zm., tekst ujednolicony w jęz. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561>.

⁶ Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ze zm., tekst ujednolicony w jęz. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107>.

i młodzieży, medycyny pediatrycznej, chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, endokrynologii i diabetologii lub gastroenterologii). Szczegółowe zalecenia w tym zakresie zawarto w dokumencie „Metodologia dostarczania żywności dietetycznej w posiłkach szkolnych”⁷, opracowanej przez ekspertów we współpracy z Ministerstwem Edukacji, Młodzieży i Sportu oraz Ministerstwem Zdrowia. Wskazano w nim cztery sposoby dostarczania żywności dietetycznej: 1) przygotowanie żywności dietetycznej w stołówce, 2) dostarczanie żywności dietetycznej przez zewnętrznego dostawcę bezpośrednio po jej przygotowaniu, 3) dostarczanie żywności dietetycznej przez zewnętrznego dostawcę po jej schłodzeniu albo 4) umożliwienie podgrzania własnej żywności przyniesionej przez dziecko lub ucznia.

W Finlandii do podstawowych dokumentów regulujących kwestie dotyczące posiłków w szkołach należą ustawa o wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem⁸, ustawa o kształceniu podstawowym⁹ oraz krajowe i lokalne programy nauczania¹⁰. Fińskie ustawodawstwo gwarantuje uczniom prawo do bezpłatnych posiłków w dni szkolne od przedszkola i szkoły podstawowej do ukończenia szkoły średniej II stopnia¹¹. Zgodnie z § 31 fińskiej ustawy o kształceniu podstawowym uczeń powinien mieć zapewniony bezpłatny, zbilansowany, odpowiednio zorganizowany i nadzorowany posiłek w każdym dniu zajęć szkolnych. Podobnie, na mocy przepisów ustawy o wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem (§ 2b), dziecko objęte wczesną edukacją i opieką musi mieć zapewnioną zdrową i niezbędną dietę, która zaspokaja jego potrzeby żywieniowe. Posiłki szkolne i monitorowanie stanu zdrowia uczniów ze specjalnymi dietami są częścią opieki nad uczniami. Gminy i szkoły są zobowiązane do określenia centralnych wytycznych dotyczących organizacji żywienia w szkołach i odpowiednich celów edukacyjnych w rocznych planach szkolnych. W krajowej podstawie programowej wezwano do wielostronnej współpracy między dyrektorami i kierownictwem szkoły, nauczycielami, personelem gastronomicznym, uczniami i ich

⁷ *Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování*, <https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2024/02/Obecna-cast.pdf>.

⁸ *Varhaiskasvatustaki*, 19.1.1973/36, <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1973/19730036>.

⁹ *Perusopetuslaki*, 21.8.1998/628, <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628>.

¹⁰ *Eating and learning together – recommendations for school meals*, publikacja Krajowej Rady ds. Żywienia, Fińskiej Narodowej Agencji ds. Edukacji i Narodowego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej, 2017, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134867/URN_ISBN_978-952-302-844-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

¹¹ *School meals in Finland*, <https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/school-meals-finland>.

rodzicami¹². Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Fińskiej Narodowej Agencji ds. Edukacji¹³, planując zajęcia szkolne i posiłki uwzględnia się alergię, etykę i religię uczniów. Celem jest zapewnienie, aby podstawowa dieta była odpowiednia dla jak największej liczby uczniów, w niezmięnionej formie lub z niewielkimi modyfikacjami. Potrzeby wsparcia i monitorowania dotyczące indywidualnych problemów żywieniowych i zdrowotnych uczniów lub leczenia choroby należy uzgadniać we współpracy między zainteresowanymi uczniami, ich rodzicami lub opiekunami oraz personelem szkolnej opieki zdrowotnej. Posiłki objęte specjalną dietą muszą spełniać ogólne wytyczne żywieniowe, chyba że dieta wyraźnie różni się od zaleceń. Posiłki dietetyczne serwowane są zgodnie z planem dietetycznym ucznia, wykazem nieodpowiednich produktów spożywczych lub zaświadczeniem lekarskim złożonym w szkole.

W Irlandii problematyce żywienia dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczych i oświatowych poświęcone są dokumenty zawierające wytyczne i rekomendacje przygotowane przez odpowiednie instytucje państwowe. Wydany przez Ministerstwo Zdrowia oraz Dzieci i Młodzieży dokument „Wytyczne dla przedszkoli w sprawie żywienia” (*Food and Nutrition Guidelines for Pre-School Services*)¹⁴ zawiera rekomendacje i wskazówki na temat zasad zdrowego żywienia skierowane do pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziców dzieci do 5. roku życia. Jeden z rozdziałów dokumentu dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Stwierdza się, że rodzice dziecka o specjalnych potrzebach żywieniowych (alergie pokarmowe, nadwrażliwość pokarmowa) powinni poinformować kierownictwo placówki o wymogach żywieniowych dziecka oraz dostarczyć wystawiony przez dietetyka plan żywieniowy. Ponadto w dokumencie zawarto wskazówki skierowane do pracowników przedszkoli dotyczące m.in. szczególnej ostrożności przy podawaniu orzechów oraz informacje na temat kulturowych i religijnych aspektów spożywania niektórych produktów spożywczych. Posiłki szkolne stanowią przedmiot dokumentu „Zasady żywieniowe w sprawie ciepłych posiłków

¹² *School Meals for All*, 2019, broszura informacyjna opracowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Fińską Narodową Agencję ds. Edukacji, https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/um_casestudyfinland_schoolfeeding_june2019_netti.pdf, s. 22.

¹³ *School meals in Finland*, <https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/school-meals-finland>.

¹⁴ *Food and Nutrition Guidelines for Pre-School Services*, <https://assets.gov.ie/18832/6406be0488a643e88f6d512856a7b573.pdf>.

w szkołach” (*Nutrition Standards for Hot School Meals*)¹⁵ wydane przez Ministerstwo Spraw Społecznych, Agencję ds. Zdrowia Publicznego oraz Safefood (instytucja publiczna zajmująca się badaniami nad żywnością i żywieniem oraz promowaniem prawidłowego żywienia). Problematyka specjalnych potrzeb żywieniowych uczniów nie jest jednak poruszona w tym dokumencie – jedyne odniesienie do tej kwestii polega na odesłaniu osób zainteresowanych tematyką alergii pokarmowych do strony internetowej organizacji Safefood¹⁶. Zamieszczone tam informacje szeroko poruszają kwestię alergii pokarmowych (porady żywieniowe, zasady etykietowania żywności itp.), natomiast nie odnoszą się do posiłków w szkołach.

Na Litwie placówki m.in. realizujące program wychowania żłobkowego, przedszkolnego czy kształcenia ogólnego muszą przestrzegać wymogów określonych w ramach procedury organizacji posiłków dla dzieci przyjętej przez Ministra Ochrony Zdrowia¹⁷. Jednym z elementów procedury jest tzw. żywienie dostosowane do indywidualnych potrzeb (*pritaikytas maitinimas*), definiowane (punkt 5.6 procedury) jako żywienie zapewniające zaspokojenie indywidualnych potrzeb żywieniowych i energetycznych danej osoby, które wynikają z określonego problemu zdrowotnego (w tym alergii). Realizacja takiego żywienia odbywa się poprzez m.in. dobór tolerowanych produktów żywnościowych czy odpowiedni sposób ich przygotowania. Skorzystanie z żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb jest możliwe na podstawie pisemnego zalecenia lekarskiego (na odpowiednim druku), wyraźnie określającym substancje lub produkty powodujące alergię lub nietolerancję. W przypadku braku możliwości przygotowania odpowiednich posiłków w kuchni placówki, dzieci korzystające z żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb mogą być karmione produktami przyniesionymi danego dnia z domu, a na placówce spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniego przechowywania i podania takich posiłków.

¹⁵ *Nutrition Standards for Hot School Meals*, <https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/15978/6ade4b9f4810445e8c6516b3a33d330b.pdf#page=null>.

¹⁶ *Food allergens*, <https://www.safefood.net/allergens>.

¹⁷ *Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas*, Žin. 2011, Nr. 140-6573, i. k. 1112250ISAK000V-964 ze zm., tekst obowiązujący wg. stanu 8.07.2024 r. w j. litewskim: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr>.

W Szwecji, zgodnie z postanowieniami ustawy o edukacji¹⁸, „szkoły są obowiązane zapewnić uczniom bezpłatny, pożywny posiłek” (art. 8 ustawy). Pozostałe, bardziej szczegółowe kwestie dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych nie są uregulowane ustawowo, lecz mają charakter wytycznych i rekomendacji przygotowanych przez odpowiednie w tym zakresie instytucje, przede wszystkim Urząd ds. Żywności¹⁹. Zgodnie z „Krajowymi wytycznymi w sprawie posiłków w placówkach oświatowych”²⁰ wydanymi przez Urząd ds. Żywności, posiłki powinny spełniać sześć kryteriów: 1) smaczne; 2) bezpieczne; 3) pożywe; 4) ekologiczne; 5) przyjemne; 6) stanowiące część procesu edukacyjnego. Dokument zawiera normy i zasady zdrowego żywienia wraz z praktycznymi wskazówkami na temat żywienia dzieci i przygotowywania posiłków. Wytyczne odnoszą się także do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. W wytycznych stwierdza się, że dzieci i młodzież z alergiami i nadwrażliwościami pokarmowymi mają prawo do bezpiecznych posiłków. W związku z tym wskazuje się, że szkoły powinny wdrożyć procedury, które zapewnią odpowiednie posiłki uczniom ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, w tym zauważono znaczenie szkolenia personelu przygotowującego posiłki na temat alergii i nadwrażliwości pokarmowych, zarekomendowano, by nie podawać orzechów, migdałów, sezamu i podobnych produktów spożywczych, które wywołują alergię w niewielkich ilościach, oraz aby zwracać szczególną uwagę przy wydawaniu posiłków tak, aby uniknąć np. wydania nabiału uczniom z alergią na białko mleka krowiego, a także aby nie podawać niektórych gatunków ryb, m.in. śledzia i łososia.

Na Węgrzech kwestie żywienia w placówkach regulują przepisy Zarządzenia w sprawie zdrowotnych wymagań żywieniowych dla środków żywienia zbiorowego (nr 37/2014 (IV. 30.) EMMI))²¹. Zarządzenie to stosuje się m.in. do podmiotów świadczących podstawowe usługi socjalne i specjalistyczne usługi opiekuńcze, podstawowe usługi opiekuńcze dla dzieci i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci

¹⁸ Skollag (2010:800), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800/.

¹⁹ Livsmedelsverket, <https://www.livsmedelsverket.se/>.

²⁰ National guidelines for school meals. Preschool class, compulsory school, upper-secondary school, and leisure time centre, https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/andra-sprak/national-guidelines-for-school-meals_swedish-food-agency.pdf.

²¹ 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról, <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400037.emm#lbj36idbbdd>.

oraz do placówek zapewniających kształcenie i szkolenie w rozumieniu ustawy o edukacji publicznej oraz opiekę stacjonarną. Stołówki publiczne mają obowiązek zapewnienia środków spożywczych, które są zdefiniowane w zarządzeniu, wszystkim grupom wiekowym przez nią obsługiwanym. Przepis ten stosuje się również do cateringu dietetycznego. Jednak jeżeli dziecku lub uczniowi nie można zapewnić w placówkach oświatowych posiłku dietetycznego w ramach publicznego cateringu, można go zapewnić na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego, umożliwiając dziecku lub uczniowi spożywanie posiłków przyniesionych do placówki. W tym celu dyrektor placówki oświatowej jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki chłodzenia, ogrzewania i konsumpcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

Publiczny zakład żywienia zbiorowego sporządza jadłospis dla każdego dostarczanego przez siebie posiłku i umieszcza go w widocznym miejscu w zakładzie, tak aby był dobrze widoczny dla obsługiwanych osób, w tym dla rodziców w żłobkach i placówkach oświatowych, oraz udostępnia go w formie elektronicznej, o ile w zakładzie są dostępne niezbędne warunki. W przypadku cateringu dietetycznego można zrezygnować z wywieszania jadłospisu zawierającego menu dietetyczne, jeżeli jest on udostępniany w formie elektronicznej. Diety i menu dietetyczne mogą być planowane wyłącznie przez wykwalifikowanego dietetyka. Osoby wykwalifikowane muszą co pięć lat uczestniczyć w szkoleniu w zakresie żywienia w Narodowym Centrum Zdrowia Publicznego i Farmacji.

We Włoszech wytyczne dotyczące programów żywienia w szkołach („Krajowe wytyczne dotyczące cateringu szkolnego”²²) są przygotowywane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie Postanowienia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie krajowych wytycznych dotyczących żywienia w szkołach²³. Wytyczne te odnoszą się do kwestii żywieniowych, a także wprowadzają specjalne diety terapeutyczne, na przykład w przypadku nietolerancji pokarmowych i alergii²⁴.

²² *Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Scolastica*,
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1248_allegato.pdf.

²³ *Provvedimento 29 aprile 2010 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica*. (Rep n. 2/C.U.) (10A07177) (GU Serie Generale n.134 del 11-06-2010)),

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-06-11&atto.codiceRedazionale=10A07177&elenco30giorni=false.

²⁴ Ponadto promowane jest menu międzykulturowe, a specjalne menu jest gwarantowane ze względów etycznych, religijnych i kulturowych.

Spójny model zarządzania posiłkami w szkole obejmuje:

- definicję celów, obowiązków, procedur i standardów usług przez kierownika ds. usług,
- uwzględnienie w specyfikacjach prognoz ilościowych i typologicznych diet specjalnych, które mają być dostarczane,
- diagnozy i zalecenia lekarskie dla poszczególnych uczniów,
- opracowanie diety specjalnej przez kompetentny personel (np. dietetyka),
- produkcję i dystrybucję (przez kierownika ds. usług/menedżera),
- pomoc przy posiłkach (regulowaną przez dyrektora szkoły),
- udokumentowaną procedurę kontroli (kierownik ds. usług/menedżer, dyrektor szkoły).

W przypadku diet dla uczniów z alergiami lub nietolerancjami pokarmowymi, np. celiakią lub chorobami metabolicznymi, ze wskazaniem niedozwolonych pokarmów, ze szczegółowymi zaleceniami medycznymi wydanymi przez lekarza prowadzącego lub specjalistę, obsługa posiłków dziecka musi być przeprowadzana wspólnie przez szkołę i służby cateringowe, przy zachowaniu prywatności dziecka. Specjalne diety są rozpatrywane indywidualnie, dla każdego przypadku. Rodzice lub opiekunowie muszą poprosić o specjalne posiłki i dostarczyć niezbędną dokumentację, taką jak zaświadczenia lekarskie dotyczące alergii lub nietolerancji.

Zgodnie z wytycznymi, w przypadku alergii i nietolerancji pokarmowych należy wprost wykluczyć z diety konkretne produkty oraz żywność lub jej pochodne, które zgodnie z etykietą lub dokumentacją towarzyszącą zawierają takie produkty. Produkty zastępcze przewidziane w specjalnej diecie muszą być zrównoważone w ramach konkretnej usługi cateringowej i być jak najbardziej zbliżone do podstawowego menu pod względem jakości i podobieństwa. Różnorodność, naprzemiennność i spożycie owoców i warzyw powinny być, w miarę możliwości, promowane także w ramach specjalnej diety.

IV. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Zawarte w projekcie delegacje ustawowe do wydania trzech rozporządzeń oraz przedstawione w uzasadnieniu projektu punkty dotyczące założeń dla tych regulacji można ocenić jako pozostawiające ministrowi właściwemu do spraw zdrowia znaczną swobodę co do kształtowania merytorycznych treści w zakresie wymaganych

warunków zapewnienia tzw. diet eliminacyjnych. Należy podkreślić, że wpływ regulacji na poszczególne kategorie podmiotów będzie w dużej mierze zależał od szczegółowych rozwiązań zawartych w aktach wykonawczych.

Do podmiotów, na które oddziałuje projekt, należą:

- Podmioty administracji rządowej, w szczególności minister właściwy do spraw zdrowia, który będzie zobowiązany do przygotowania (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny i ministrem właściwym do spraw edukacji) rozporządzeń dotyczących szczegółowych warunków zapewnienia wyżywienia/posiłków dla dzieci/uczniów *ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi, powodującymi konieczność wyeliminowania niektórych składników lub produktów spożywczych, ze względu na potrzebę dostosowania do potrzeb ucznia oraz sposób wydawania zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne*. Na szczeblu rządowym będzie musiała zostać wypracowana koncepcja szczegółowych rozwiązań, wymagająca konsultacji z wieloma podmiotami, w szczególności samorządami oraz specjalistami od żywienia i dietetyki.
- Uczniowie i wychowankowie instytucji opiekuńczych i edukacyjnych ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi, powodującymi konieczność wyeliminowania niektórych składników lub produktów spożywczych. Liczebność tej grupy jest trudna do ustalenia. Szacunki dotyczące częstości występowania u dzieci alergii i nietolerancji pokarmowych są zróżnicowane. Według badań EUROPREVALL²⁵, w Polsce częstość występowania „prawdziwej” (tj. potwierdzonej próbą prowokacji pokarmowej) alergii pokarmowej wynosi 6% ogółu dzieci, przy czym alergia na wiele pokarmów dotyczy 2,5% dzieci²⁶. Według innych, wcześniejszych szacunków w Polsce alergię pokarmową ma ok. 13% dzieci w wieku 6-7 lat oraz 11% w wieku 13-14 lat²⁷. Szacuje się, że udział osób z celiakią chorobą wymagającą restrykcyjnej diety bezglutenowej wynosi ok 1-3% populacji²⁸.

²⁵ Na podstawie europejskiego projektu badawczego EUROPREVALL *Występowanie, koszt i podstawa alergii pokarmowej w całej Europie*, <https://cordis.europa.eu/article/id/89211-managing-food-allergies/pl>.

²⁶ Dane za: U. Jedynak. *Alergia pokarmowa u dzieci Co to jest alergia pokarmowa i jakie są jej przyczyny?*

<https://www.mp.pl/pacjent/pediatric/choroby/choroby-alergiczne/138480,alergia-pokarmowa-u-dzieci>.

²⁷ Badanie ECAP, 2006–2008.

²⁸ M. Wieczorkowska, *Celiakia – perspektywa socjomedyczna*. „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica”, 79, 2021. S.

<https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/download/11990/13482?inline=1>.

Nietolerancja pokarmowa występuje zdecydowanie częściej niż alergie pokarmowe. Szacuje się, że może ona dotyczyć nawet 15-20% osób populacji europejskiej²⁹. Eksperci podkreślają, że dane są nieprecyzyjne i rozbieżne, bowiem występują różnice w definiowaniu tej jednostki chorobowej oraz brak jest wystandaryzowanych metod diagnostycznych³⁰. Jednocześnie można spotkać opinię, że „problem jest powszechny” i dotyczy nawet co drugiego dziecka³¹. Wobec powyższego należy uznać, że w praktyce na liczbę dzieci „uprawnionych” ze względu na uwarunkowania zdrowotne do zapewnienia diety eliminacyjnej w ramach instytucjonalnej opieki wpływ będzie miała także treść rozporządzeń w zakresie dokumentacji *szczególnych zdrowotnych potrzeb żywieniowych* – to, czy i jak szczegółowa diagnoza (badania) i dokumentacja medyczna będzie wymagana. Wpływ regulacji na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego tej grupy będzie zróżnicowany, należy bowiem zauważyć, że obecnie część dzieci ma już zapewnioną indywidualną, zgodną z ich potrzebami dietę.

- Rodzice uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, którzy uzyskają (prawdopodobnie na podstawie diagnozy lekarskiej) prawo do zapewnienia prawidłowo skomponowanego posiłku według zasad diety eliminacyjnej. Obecna praktyka jest różna: część instytucji zapewnia taką dietę, a niekiedy to rodzice przygotowują posiłki we własnym zakresie i przekazują do instytucji opiekuńczej lub edukacyjnej (co może wynikać również z przyczyn ekonomicznych, przede wszystkim kosztów diety cateringowej³²). Zdarzają się też sytuacje, że rodzice są zniechęceni do korzystania z usług danej instytucji. Projektowana regulacja ma ułatwiać sytuację rodziców (opiekunów), którzy napotkali lub mogą napotkać trudności z realizacją wniosku o specjalną dietę dla ich dzieci.

²⁹ Nietolerancja pokarmowa – objawy i leczenie,

<https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/nietolerancja-pokarmowa-objawy-i-leczenie>, 6950, n. 192.

³⁰ Coraz więcej ludzi cierpi na alergie i nietolerancje pokarmowe,

<https://ncez.pzh.gov.pl/dla-mediow/coraz-wiecej-ludzi-cierpi-na-alergie-i-nietolerancje-pokarmowe>.

³¹ Czy przedszkole musi zapewnić dietę eliminacyjną? Odpowiedź MEN,

<https://www.sosrodzice.pl/przedszkole-musi-zapewnic-diete-eliminacyjna-odpowiedz-men>.

³² Wysokie koszty obiadów szkolnych w placówkach bez własnej kuchni. MEiN rozważa zmianę przepisów, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 11 lipca 2023 r.,

<https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/wysokie-koszty-obiadow-szkolnych-stolowki-catering-mein-odpowiedz>.

- Lekarze pediatrzy i alergolodzy – według danych GUS w liczbie odpowiednio 7 tys., 1,6 tys.³³. Prawdopodobnie zostaną oni zobowiązani do wydawania zaświadczeń dla celów żywienia dziecka w instytucji opiekuńczej lub edukacyjnej. Obecnie przedszkola zapewniające dietę eliminacyjną często wymagają bowiem okazania zaświadczenia lekarskiego lub przepisania we wniosku informacji z takiego zaświadczenia³⁴. Przyjmuje się, że również w żłobku decyzja o włączeniu diety eliminacyjnej u dziecka powinna być potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem od lekarza³⁵.
- Instytucje naukowo-badawcze zajmujące się opracowaniem i popularyzacją norm żywieniowych i zasad żywienia (m.in. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej). Mogą być one angażowane w przygotowanie wymogów określonych w rozporządzeniach do projektowanej ustawy oraz w proces ich wdrażania poprzez popularyzację, szkolenia, czy też zapewnianie wzorów menu przy poszczególnych problemach zdrowotnych związanych z alergiami pokarmowymi oraz nietolerancją pokarmową.
- Dietetycy oraz inne osoby (zdefiniowane w przewidywanych rozporządzeniach jako *osoby uprawnione do przygotowania jadłospisu dla dziecka ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi*). Zyskają oni w perspektywie dodatkowe możliwości zatrudnienia lub uzyskania dodatkowych zleceń na świadczenie usług. W serwisie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia podkreśla się iż, *żeby dieta eliminacyjna przyniosła rezultaty i była bezpieczna, musi być stosowana według określonych przez lekarza i dietetyka, ściśle przestrzeganych zasad*³⁶. Jeśli

³³ Zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w latach 2019–2020, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5513/28/1/1/zasoby_kadrowe_w_wybranych_zawodach_medycznych_na_podstawie_zrodel_administracyjnych_w_latach_2019-2020.pdf.

³⁴ Jako przykład wzór wniosku z samorządowego przedszkola: <https://przedszkole274.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/wniosek-rodzic%C3%B3w-o-diet%C4%99-eliminacyjn%C4%85.pdf>.

³⁵ Zob. *Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń według aktualnych norm żywienia dla populacji Polski z 2017 r.*, Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia”, publikacja objęta patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, s.56–58. Poradnik przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za organizację żywienia dzieci w placówkach opieki do 3 lat, jak również specjalistów sprawujących codzienną opiekę zdrowotną nad najmłodszymi w zakresie żywienia, takich jak: dietetycy, lekarze, pielęgniarki i położne, <https://www.gov.pl/attachment/47dae0cd-fefa-4379-9a33-d2ebcaae6d33>, <https://www.gov.pl/web/gis/glowny-inspektorat-sanitarny>.

³⁶ *Diety eliminacyjne – czy warto wykluczać produkty? Dieta eliminacyjna może służyć zdrowiu, jeśli wymagają tego wskazania medyczne. Stosowana nieumiejętnie – potrafi zaszkodzić*, <https://pacjent.gov.pl/diety/diety-eliminacyjne-czy-warto-wykluczac-produkty>,

rozporządzenie wprowadzi wymóg posiadania określonych formalnych kwalifikacji np. certyfikatów dla części osób zatrudnionych w instytucjach objętych regulacją, może to oznaczać konieczność dodatkowych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji.

- Organizacje pozarządowe działające na rzecz wsparcia osób wymagających diety eliminacyjnej, w szczególności Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Jest to organizacja aktywnie działająca w zakresie poradnictwa dotyczącego funkcjonowania dzieci z celiakią w szkole³⁷. Stowarzyszenie jako jedyna organizacja w Polsce otrzymało od Zrzeszenia Europejskich Stowarzyszeń Osób z Celiakią (AOECS) prawo do certyfikowania produktów bezglutenowych znakiem towarowym Przekreślony Kłos³⁸. Przyjęcie projektu zwiększy zapotrzebowanie na zapewniane przez nią poradnictwo, rozszerzy możliwości oddziaływania na praktykę szkolną, może być także impulsem do rozwoju rynku certyfikowanych przez nią produktów bezglutenowych.
- Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawująca kontrolę nad spełnianiem wymagań z zakresu żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach – nowe obowiązki i wymogi w obszarze zbiorowego żywienia mogą oznaczać nowe zadania kontrolne.
- Jednostki samorządu terytorialnego (głównie gminy w liczbie 2477) jako organy prowadzące dla samorządowych żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych. Gminy poniosą koszty związane z przygotowaniem prowadzonych nie przez instytucji do realizacji wprowadzonego obowiązku zapewnienia odpowiednich diet eliminacyjnych, w tym koszty spełniania ewentualnych wymogów kwalifikacyjnych dla osób układających jadłospisy.

<https://celiakia.pl/publikacje>.

³⁷ *Dziecko z celiakią w szkole. Poradnik dla rodziców*. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej <https://www.celiakia.pl/wp-content/uploads/2017/09/Dziecko-z-celiaki%C4%85-w-szkole-poradnik-dla-rodzic%C3%B3w.pdf>.

Zasady bezpiecznego przygotowania posiłków bezglutenowych, Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

<https://www.celiakia.pl/wp-content/uploads/2017/09/Zasady-bezpiecznego-przygotowania-posi%C5%82k%C3%B3w-.pdf>.

M. Źródłak, rozmowa z dr hab. n. med. Anną Szaflarską-Popławską, prof. UMK, *Celiakia u dzieci – diagnoza i co dalej?*

<https://celiakia.pl/wp-content/uploads/2020/03/bez-glutenu-10-celiakia-u-dzieci-diagnoza-i-co-dalej.pdf>.

³⁸ Stowarzyszenie od kilku lat prowadzi projekt udzielania licencji na używanie znaku towarowego Przekreślony Kłos w oparciu o Standard AOECS. Zob. *Wykaz zawiera aktualne informacje o wszystkich polskich certyfikowanych produktach bezglutenowych objętych licencją i oznaczonych symbolem Przekreślonego Kłosa. Stan na 15 marca 2024 roku*, Certyfikowane produkty bezglutenowe https://celiakia.pl/publikacje/wykaz-produktow_.

- Dyrektorzy i pracownicy odpowiedzialni za organizację żywienia w samorządowych żłobkach i klubach dziecięcych (liczba tych placówek wynosiła w 2022 r. odpowiednio 1182 i 155)³⁹. Działając w skali zależnej od liczby wniosków rodziców składanych do danej placówki będą oni zobowiązani wdrożyć wymogi w zakresie zapewnienia diety eliminacyjnej według zasad określonych w rozporządzeniu. Należy dodać, że dyrektor placówki zawsze odpowiada za bezpieczeństwo żywienia, w tym za wydawanie posiłków dostarczanych przez firmę cateringową⁴⁰.
- Dyrektorzy i pracownicy odpowiedzialni za organizację żywienia w samorządowych przedszkolach (w 2022 roku było to 7 361 placówek). Zostaną oni zobowiązani do wdrożenia wymogów w zakresie zapewnienia diety eliminacyjnej, według zasad określonych w rozporządzeniu. Skala ich obowiązków będzie wynikać z liczby wniosków rodziców składanych do danej placówki.
- Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych (w roku szkolnym 2022/23 funkcjonowało 12 503 szkoły dla dzieci i młodzieży razem ze szkołami specjalnymi). Będą oni zobowiązani do wdrożenia wymogów w zakresie zapewnienia diety eliminacyjnej, według zasad określonych w rozporządzeniu. Skala ich obowiązków będzie wynikać z liczby wniosków rodziców składanych do danej szkoły.
- Inne organy (osoby fizyczne i prawne) prowadzące żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe oraz ich dyrektorzy. Liczba niepublicznych instytucji kształtowała się w 2022 r. następująco: 3 264 żłobków, 703 klubów dziecięcych⁴¹, 6 395 przedszkoli, 1 570 szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (razem ze szkołami specjalnymi)⁴².

³⁹ Żłobki i kluby dziecięce w 2022 roku, GUS, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2022-roku,3,10.html>.

⁴⁰ Zgodnie z poradnikami dla dyrektorów zaleca się m.in.: Przy wyborze dostawcy należy brać pod uwagę doświadczenie, wyposażenie, spełnienie kryteriów w zakresie wymogów sanitarno-higienicznych, wdrożenie zasad GMP i GHP oraz systemu HACCP, jadłospisy, system kontroli jakości, kwalifikacje personelu, dokumentację, płynność finansową i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczne żywienie dzieci w żłobku. Jeśli dostarczane są posiłki gorące, ich temperatura w czasie transportu powinna być utrzymana powyżej 65°C, jeśli dostarczane są posiłki schłodzone ich temperatura w chwili dostarczenia nie powinna przekraczać 4°C i w takiej samej temperaturze powinny być przechowywane w żłobku, do momentu ich wydania. Konieczne jest stałe monitorowanie temperatury oraz czasu procesu transportu i przechowywania. Za: Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń według aktualnych norm żywienia dla populacji Polski z 2017 r., s. 43.

⁴¹ Do sektora prywatnego należało trzy razy więcej żłobków (74,8%) niż do sektora publicznego (25,2%) Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Dzieci i rodzina / Dzieci / Żłobki i kluby dziecięce w 2022 roku.

⁴² Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2022/2023, Główny Urząd Statystyczny.

Będą oni zobowiązani do wdrożenia wymogów w zakresie zapewnienia diety eliminacyjnej według zasad określonych w planowanych rozporządzeniach.

- Firmy prowadzące usługi cateringowe dla jednostek oświatowych. Ich liczba jest trudna do precyzyjnego określenia, jednak w Polsce „system cateringowy” w placówkach uznaje się za dość rozpowszechniony (co w przypadku szkół samorządowych wywołuje też spory o zasady odpłatności rodziców)⁴³. Regulacja może przyczynić się do wzrostu popytu na usługi tych podmiotów. Jeśli określone w rozporządzeniach warunki dotyczące np. sposobu przygotowania posiłków z dietą eliminacyjną byłyby restrykcyjne łatwiej będzie to zlecić wyspecjalizowanym podmiotom.

V. Informacje o zakresie, czasie trwania i wynikach konsultacji

Projektodawca w uzasadnieniu wskazuje, iż konieczność wprowadzenia proponowanych regulacji wynika z monitoringu prowadzonego przez organizacje pozarządowe oraz ze zgłoszeń rodziców dzieci, które ze względów zdrowotnych potrzebują i muszą stosować diety eliminacyjne.

Zgodnie z informacjami z Systemu Informacyjnego Sejmu, w dniu 3 lipca 2024 r. Marszałek Sejmu skierował projekt do konsultacji (SN, PG, NRA, KRRP, RDS, RMIŚP, KIG, UODO i Lewiatan).

VI. Wpływ na sektor finansów publicznych

Możliwe dodatkowe koszty w sektorze finansów publicznych będą dotyczyć budżetów jednostek samorządu terytorialnego (głównie gmin). Będą one wynikać z ewentualnej konieczności przygotowania podległych im placówek opiekuńczych i edukacyjnych do wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych, procedur oraz przeprowadzenia szkoleń.

VII. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki gospodarcze projektowanej regulacji będą raczej ograniczone. Mogą dotyczyć następujących obszarów działalności gospodarczej:

⁴³ *Wysokie koszty obiadów szkolnych w placówkach...*

- rynku certyfikowanych produktów bezglutenowych⁴⁴, który rozwija się nie tylko w związku z zaspakajaniem potrzeb zdrowotnych osób z celiakią i nietolerancją glutenu, ale także dzięki popularności wśród klientów sięgających po te produkty z innych powodów⁴⁵. Produkty bezglutenowe są droższe, a także kojarzone z produktami wyższej jakości i zyskują coraz większy wartościowy udział w rynku produktów spożywczych⁴⁶.
- rynku firm cateringowych, dla których już teraz placówki oświatowe są ważną grupą klientów⁴⁷. Wiele firm cateringowych oferuje możliwość zamówienia dań dla dzieci z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi⁴⁸.
- rynku poradnictwa dietetycznego, w tym tworzenia jadłospisów diet eliminacyjnych w żywieniu zbiorowym, a także rynku szkoleń dla pracowników z zakresu dietyki komponowania jadłospisów oraz specjalistów od diet eliminacyjnych.
- rynku niepublicznych usług opiekuńczych i edukacyjnych. W systemie instytucjonalnej opieki nad dziećmi (żłobki, przedszkola) sektor niepubliczny odgrywa w Polsce bardzo istotną rolę. Placówki niepubliczne co do zasady muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa jednak mają też pewną swobodę w zakresie swojej działalności i kształtowania relacji z rodzicami dzieci w ramach umów. Zapewne przynajmniej część z nich jest otwarta na wnioski i prośby rodziców dotyczące żywienia. Z perspektywy podmiotów niepublicznych projektowana regulacja może jednak usztywniać wypracowane reguły postępowania. Odrębną kwestią jest pytanie, czy wszystkie niepubliczne

⁴⁴ A. Wrona, *Boom na rynku produktów bezglutenowych. Na potrzeby ochoczo odpowiadają producenci (wywiad)*, 21 września, 2017 r., <https://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/boom-na-rynku-produktow-bezglutenowych-na-potrzeby-ochoczo-odpowiadaja-producenci-wywiad,149261.htm>.

⁴⁵ *Bezglutenowa rewolucja: jaka przyszłość czeka rynek*, 24 marca 2024 r., https://bezglutenowanarzeczona.pl/bezglutenowa-rewolucja-jaka-przyszlosc-czeka-rynek/#google_vignette.

⁴⁶ <https://food-forum.pl/article/duze-wzrosty-produktow-bezglutenowych-na-rynku>

⁴⁷ W Polsce usługi cateringowe są jednym z najbardziej perspektywicznych sektorów wycenianego na 18,5 mld zł rynku gastronomicznego. Zob. *Najlepsze cateringi dietetyczne 2024*. <https://businessinsider.com.pl/biznes/najlepsze-cateringi-dietetyczne-2024/89lcty1>. *Rynek cateringu dietetycznego rośnie jak na drożdżach – w tym roku przebiję wartość 3 mld zł*, <https://managerplus.pl/rynek-catering-u-dietetycznego-rosnie-jak-na-drozdzach-w-tym-roku-przebiję-wartosc-3-mld-zl-89696>.

⁴⁸ Zob. *Usługi cateringowe dla szkół i przedszkoli. Czy to się opłaca?*, <https://www.uslugowy.com.pl/artukul/uslugi-cateringowe-dla-szkol-i-przedszkoli-czy-to-sie-oplaca-200366>.

placówki ta regulacja obejmie – w komentarzu do art. 106a prawa oświatowego wskazuje się, że nie ma on wprost zastosowania do szkół niepublicznych⁴⁹.

Ocena wpływu na realną zmianę sytuacji dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi w ramach instytucjonalnej opieki, ich bezpieczeństwo zdrowotne i dobrostan powinna zależeć także od diagnozy aktualnej sytuacji i występujących obecnie problemów⁵⁰, które mają być rozwiązywane poprzez proponowaną zmianę prawa. Brak jest jednak badań pozwalających ocenić skalę potrzeb w zakresie zapewnienia indywidualnych diet eliminacyjnych (w tym szczególnie potrzeb niezaspokajanych, mimo zaleceń lekarskich i zgłoszenia przez rodziców) oraz stosowanych w tej materii praktyk. Wiadomo, że część placówek już obecnie zapewnia dietę eliminacyjną na podstawie wniosku rodzica potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim. Należy dodać, że szeroko rozumiana problematyka alergii jest stale obecna w kontekście żywienia w instytucjach ze względu na obowiązek informowania o menu pod kątem zawartości składników relatywnie często alergizujących⁵¹. Natomiast tryb działania w tym obszarze nie jest szczegółowo regulowany, co zapewnia także możliwość stosowania w praktyce różnych rozwiązań (np. formuły, zgodnie z którą rodzice przygotowują posiłki w domu i dostarczają je do placówki opiekuńczej lub edukacyjnej).

VIII. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

Przyjęcie regulacji zawartych w projekcie spowoduje, iż żłobki, kluby dziecięce, szkoły podstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz przedszkola będą miały obowiązek zapewniania dzieciom posiłku zgodnego ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi dziecka powodującymi

⁴⁹ Artykuł 106a ustawy Prawo oświatowe jest bezpośrednio adresowany do szkół publicznych; w przypadku szkół niepublicznych analogiczna regulacja nie jest natomiast przewidziana, pomimo zawarcia w art. 173 ust. 1 odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o stołówkach szkolnych. Oznacza to, że szkoły niepubliczne nie mają prawnego obowiązku zapewniać swoim uczniom gorącego posiłku. Zob. M. Pilich, *Komentarz do art. 106a* [w:] M. Pilich (red.), *Prawo oświatowe. Komentarz*, wyd. III Opublikowano: WKP 2022.

⁵⁰ W uzasadnieniu projektu jest mowa o monitoringu prowadzonym przez organizacje pozarządowe oraz zgłoszeniach problemów przez rodziców, z czego trudno wnioskować o skali problemów. Jednocześnie w uzasadnieniu jest diagnoza występowania „systemowej dyskryminacji dzieci” ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, którą projekt środkami prawnymi automatycznie eliminuje.

⁵¹ Art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18, ze zm.).

konieczność wyeliminowania z posiłków niektórych składników lub produktów spożywczych.

Ponadto, minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny, zobowiązany zostanie do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków zapewnienia wyżywienia dla dzieci ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi powodującymi konieczność wyeliminowania z posiłków niektórych składników lub produktów spożywczych, uwzględniając potrzebę właściwego dostosowania do potrzeb dziecka oraz sposób przygotowania i wydawania posiłków zapewniający jego bezpieczeństwo zdrowotne.

IX. Wpływ na rynek pracy

Regulacja nie będzie miała istotnego wpływu na rynek pracy, ew. bardzo nieznaczny w obszarach działalności gospodarczej wskazanych w punkcie VII. Zwiększenie możliwości objęcia dzieci o specjalnych potrzebach zdrowotnych związanych z żywieniem opieką instytucjonalną może także sprzyjać decyzjom o powrocie matek na rynek pracy. Skala tego wpływu jest jednak trudna do oszacowania (prawdopodobnie będzie bardzo ograniczona).

X. Wpływ na pozostałe obszary

Niezamierzone skutki regulacji mogą dotyczyć problemów z przygotowaniem szczegółowych regulacji rozporządzeń i ich implementacją. W konsekwencji może to sprzyjać dewaluacji prawa i generowaniu nieporozumień. Idea, aby złożony problem zapewniania nie tylko bezpieczeństwa zdrowotnego, ale także komfortu funkcjonowania w placówce/szkole (np. problem niewyróżniania się wśród rówieśników, wspólnych posiłków, częstowania przez inne dzieci) dzieciom ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi rozwiązać poprzez ustawowy nakaz zapewnienia diety eliminacyjnej może budzić wątpliwości. Powstaje pytanie, czy w ramach obowiązujących przepisów takie działania na rzecz dzieci są możliwe oraz jakie środki pozaprawne należy podjąć, by były one z punktu widzenia celów projektu skuteczne. Nie ulega wątpliwości, że zmierzenie się z tymi problemami wymaga ścisłego współdziałania rodziców i szkoły, co znajduje odzwierciedlenie zarówno

w poradnikach⁵², jak i przepisach prawnych określających istotną rolę rodziców. Zgodnie z art. 155 Prawa oświatowego, w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Natomiast zgodnie z art. 3a ust. 1 pkt 6 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym przekazuje w formie oświadczenia lub zaświadczenia m.in. dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Informacje przekazywane szkole/placówce należy traktować jako podstawę współdziałania w dbaniu o dziecko i respektowaniu zaleceń lekarskich.

Kategorie podmiotów, na które oddziałuje regulacja, są liczne i wewnętrznie zróżnicowane. Oznacza to, że wpływ regulacji także może być silnie zróżnicowany – od sytuacji praktycznie organizacyjnie dla placówki/szkoły „obojętnej” (np. gdy funkcjonuje system cateringu i można zamówić dania diety eliminacyjnej) po konieczność wprowadzenia zmian. Jest znamienne, że w publikacji Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej adresowanej do rodziców dzieci z celiakią można przeczytać: *Trzeba mieć świadomość, że w dużych szkołach i przy wydawaniu kilkuset obiadów dziennie pracownicy stołówki mogą zwyczajnie nie być w stanie przygotować bezpiecznego bezglutenowego posiłku. Potrzebne są przecież oddzielne receptury, bezpieczne bezglutenowe składniki potraw, wydzielone czyste blaty, deski i garnki oraz wiedza i duża świadomość personelu*⁵³. W pewnych warunkach nie jest zasadna rezygnacja z możliwości, by dziecko dostawało posiłki z domu i miało zapewnione ich właściwe podgrzanie i zaserwowanie.

Reasumując, w materii projektu dylemat regulacyjny dotyczy tego, czy przepisy powinny być sformułowane w sposób ogólny, tworząc elastyczne ramy dla działań adresatów regulacji (wymóg współdziałania placówek z rodzicami, respektowania przez nie wiedzy o specjalnych potrzebach żywieniowych dzieci, poszukiwanie rozwiązań problemu adekwatnych do konkretnej, indywidualnej, zawsze w jakimś sensie wyjątkowej sytuacji), a na ile zasadne jest dążenie do przyjęcia szczegółowych

⁵² Zob. *Dziecko z celiakią w szkole Poradnik dla rodziców*. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, <https://www.celiakia.pl/wp-content/uploads/2017/09/Dziecko-z-celiaki%C4%85-w-szkole-poradnik-dla-rodzic%C3%B3w.pdf>.

⁵³ *Dziecko z celiakią....* s. 3.

przepisów wprost obligujących adresatów do określonych działań, stosowanych jednolicie we wszystkich żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych. Należy uznać, że pewne ułomności funkcjonowania przepisów ogólnych (np. trudność w nawiązaniu konstruktywnej współpracy rodziców i placówki) nie oznaczają, że przepisy szczegółowe będą realizowane zgodnie z intencją projektodawcy, w szczególności jeśli okazałoby się, że wymogi te są nierealistyczne.

XI. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Zgodnie z art. 2 projektu, ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

XII. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Projektodawca nie wskazuje sposobu ani terminu ewaluacji.

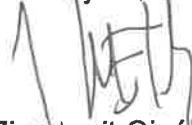
Autorzy:

Krzysztof Niewęglowski (pkt I, II, V, VIII, XI, XII)
ekspert ds. legislacji
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Justyna Osiecka-Chojnacka (pkt IV, VI, VII, IX, X)
specjalista ds. społecznych
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Justyna Branna, Kaja Krawczyk, Daniela Kupis, Angelina Tazuszel, Łukasz Żołądek
(pkt III)
specjaliści w Wydziale Oceny Skutków Regulacji
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Akceptował:
Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji



Ziemowit Cieślak